

시 정 요 구 / 통 보

1. 제 목 : 국유재산 대부계약 만료·해지 후 관리 불철저
2. 소관부점 : 서울서부지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

서울서부지역본부는 「업무분장세칙」 제31조 제1항 제13호에 따라 지역본부 관할 지역 소재 국유재산에 대한 대부·매각 및 변상금 부과 등의 관리·처분 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」(이하 “세칙”이라 한다) 제11조의2에 따르면 대부가 가능하다고 판단되는 재산은 지체 없이 대부절차에 착수하거나 대부의 장애요인이 있는 재산에 대하여는 명도, 보수 등 대부에 필요한 조치를 하도록 되어 있고

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무요강」(이하 “요강”이라 한다) 제27조 제6항에 따르면 대부계약이 해제 또는 해지되거나 대부계약이 종료된 경우에는 지체 없이 대부재산의 명도 여부를 확인하여야 한다고 되어 있다.

또한, 세칙 별지 제14호 서식 제15조에 따르면 피대부자가 대부기간이 만료된 이후에도 계속해서 국유재산을 사용하거나 점유하는 경우에는 대부자가 「국유재산법」 제72조에 따른 변상금을 징수한다고 되어 있고, 요강 제37조에 따르면 재산의 실태조사를 통해 무단점유 사실 등이 확인된 경우에는 문서로 무단점유자에게 변상금이 부과된다는 사실과 함께 자진명도 촉구 내용을 포함하는 변상금 사전통지서를 발송하고 이후 변상금을 부과하여야 한다고 되어 있다.

따라서, 국유재산의 대부계약이 만료되거나 해제·해지된 후에는 실태조사를 통해 해당재산의 명도여부를 확인하여 새로운 대부절차에 착수하거나 무단점유 사실이 발견된 경우 변상금 사전통지 등의 조치를 하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2021. 4. 20. 감사일 현재 서울서부지역본부에서 관리하고 있는 국유재산 중 감사대상기간(2019. 5. 1.~2021. 3. 31.) 중 대부계약기간이 만료(89건)되거나 대부계약이 해지(164건)되었으나 신규 대부계약이 체결되지 않은 것으로 조회된 총 253건 중 연간 대부료가 500천 원 이상인 표본 115건¹⁾에 대해 관리 실태를 점검한 결과

2011. 12. 28. ⊗⊗시로부터 인수한 ‘○○○ △△△ ◇◇면 ●●●리 XXX-X’(전, 3,929㎡) 소재 국유재산의 경우 피대부자 ⊙⊙⊙와 대부계약(2016. 1. 1.~2020. 12. 31.)을 체결하였으므로 대부계약이 만료되는 2020. 12. 31.이전에 대부계약을 갱신하거나, 그 이후에는 무단점유 여부를 확인하여 변상금을 징수하여야 하는데도 계약만료일로부터 1개월이

1) 총 115건 중 대부계약 만료는 33건, 대부계약 해지는 82건임

지난 2021. 1. 28. 대부계약 갱신 안내를 통지한 후 감사일 현재까지 아무런 조치를 하지 않았고

2013. 4. 5. ▲▲▲로부터 인수한 ‘□□□□시 ○○○구 ㉠㉠동 XXX-X’ (잡종지, 2,337㎡) 외1 소재 국유재산의 경우 2016. 1. 1. 피대부자 ㉠㉠㉠과 체결한 대부계약에 대해 2020. 12. 24. 계약해지²⁾하였으나, 그 후 피대부자의 명도 여부를 확인하지 않아서 [그림 1]과 같이 국유재산 현황이 나대지 상태이므로 유상대부가 가능한 재산인데도 계약해지 후 4개월이 지난 감사일 현재까지 새로운 대부절차에 착수하고 있지 않는 등^{3), 4)}

[그림 1] ‘□□ ○○○구 ㉠㉠동 XXX-X 외1’ 소재 국유재산 현황

“기재 생략”	“기재 생략”
‘20. 12. 15. 항공사진(야적장 대부중)	‘21. 5. 13. 원격 현장점검(명도완료)

[표 7]과 같이 총 81건⁵⁾의 국유재산에 대해 길게는 22개월에서 짧게는 1개월 동안 변상금을 부과하지 않는 등 실제 현황에 부합하게 관리하고 있지 않은 것으로 확인되었다.

2) 피대부자의 국유재산 대부계약 해지 신청을 사유로 해지하였음

3) 기존 대부기간 내인 2020. 12. 15.에 최종실태를 점검하였음

4) 2021. 5. 13. □□□□ · □□□□ 감사역이 온라인 점검을 통해 확인하였으며, 세부 내용은 기타 점검사항에 별도 기재함

5) 총 115건 중 34건은 기존 피대부자의 명도완료로 변상금 부과 대상에서 제외한 건이거나, 현황이 도로·제방 등으로 신규 대부계약 체결이 불가능한 건에 포함됨

[표 7] 국유재산 대부만료·해지 후 미조치 내역

(단위 : 건, 천 원)

구 분	계 (A)= (B+C+D)	미조치 건수			미조치 금액**
		변상금통지 미실시 (B)	신규 대부 미착수 (C)	점유내역 파악 필요* (D)	
연간대부료 500천 원 이상	81	39	16	26	287,356

* 대부계약 만료·해지 후 기존 점유현황 변동에 따라 측량 등 현장 확인이 필요한 건임

** 갱신 연간대부료와 변상금 징수 대상 금액을 합산한 금액이며 현재 미확정된 금액을 제외함

※ 전체 명세는 분량이 과다하여 [별지 3]로 첨부함

[소관부점 의견] 서울서부지역본부는 감사 결과에 이견을 제기하지 않았으며, 기존 피대부자가 대부계약 갱신 안내에 회신하지 않거나 안내문 송달이 지연되는 등의 사유가 있었고, 향후에는 국유재산 대부계약 관리, 명도 확인 및 변상금 부과를 철저히 하겠다고 답변하였다.

4. 조치할 사항

서울서부지역본부 본부장은 국유재산의 대부계약이 만료되거나 해지된 이후에 후속조치를 이행하지 않은 총 81건 중 변상금을 통지하지 않았거나 대부절차에 착수하지 않은 55건에 대해 명도 여부를 확인하여 변상금을 징수하거나 대부 입찰공고를 진행하는 등 실제 현황에 맞게 관리하고, 향후 대부계약이 만료·해지된 국유재산에 대한 변상금 징수를 하지 않는 등의 사례가 재발하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다. (시정)

아울러, 위 81건 중 점유내역 파악이 필요한 26건과 2021. 3. 31.까지 대부계약기간이 만료되거나 감사대상기간 동안 대부계약이 해지되었으나 신규 대부계약이 체결되지 않은 총 253건 중 연간 대부료가 500천 원 미만인 138건⁶⁾에 대해서는 해당 국유재산의 현황을 파악하여 실제 현황에 맞게 관리하는 방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)

6) 전체 내역은 분량이 과다하여 별지로 첨부하였으며, [별지 3] 일련번호 82~219번에 해당함